

권 고

제 목 선금사용 특수조건 준수 계도 및 안내 강화

관계부서 경영지원팀

내 용

1. 업무 개요

경영관리국 경영지원팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 따라 노무복지, 일반총무, 안전관리, 동반성장 평가 직무를 수행하고 있다.

특히, 일반총무 직무의 단위 업무 중 구매·용역·공사 계약 업무를 담당하면서 공사가 발주하는 모든 계약 사안에 대해 계약담당 부서인 경영지원팀은 관련 규정, 지침 등을 빠짐없이 준수할 수 있도록 안내하고, 모니터링하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 표준계약서 「선금지급 특수조건」 제1조(채권확보)에서는 선금을 지급 받고자 하는 경우 이행보증보험 증권을 제출하여야 하고, 제2조(선금의 사용)에서는 지급 받은 선금을 계약 목적 달성을 위한 용도 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 노임 지급 및 자재 확보에 우선 사용하여야 한다고 규정하고 있다.

또, 감사팀에서는 “선금의 사용 목적에 따른 선금 지급 적정성 검토 기준 안내” (감사실-139, 2022. 3. 31) 시행을 통해 선금 사용에 대한 지침을 내린 바 있지만, 아래 표와 같이 미준수 사례가 발견되었다.

[용역 선금 부적정 지급 현황]

구분	계약 용역명	지급시기	선금액(천원)	부적정 항목
진흥사업 전략팀	OTT 확산에 따른 미디어광고 생태계	2023. 8	21,000	일반관리비
	OTT 모니터링 패널관리시스템 설계	2023. 6	49,000	일반관리비
	해외 OTT 시장조사 및 이용행태조사	2023. 6	197,000	이윤, 일반관리비
	2023 국제 OTT포럼 개최	2023. 4	110,000	이윤, 일반관리비
미디어 다양성팀	시청기록 분석 미디어다양성 진단	2023. 9	51,911	이윤, 일반관리비
	시청점유율 조사 통합 검증연구	2023. 6	58,272	일반관리비
	미디어다양성조사	2023. 5	33,000	일반관리비
미디어 데이터팀	2023년 방송통신광고비 조사	2023. 6	77,500	이윤, 일반관리비
	2023 광고산업실태조사	2023. 3	110,675	이윤, 일반관리비

3. 감사 결과 확인된 문제점

공사 용역 표준계약서 내 「선금지급 특수조건」 및 감사실 시행문서 “선금의 사용 목적에 따른 선금 지급 적정성 검토 기준 안내”를 통해 선금사용 조건에 대한 내용을 숙지하여야 하는 책임은 일차적으로 용역을 발주한 현업부서에 있다.

하지만, 계약 부문 내부통제 부서인 경영지원팀 또한 선금 지급 부적정 사례가 다수 발생한 현황에 이차적인 책임이 있다 할 수 있다. 계약 관련 업무를 추진하는 과정에서 문서 혹은 구두 안내 등을 통해 관련 내용을 적극적으로 일선 부서에 알리는 노력이 필요하다고 판단되는 이유이다.

관계부서 의견

계약업무 담당 부서로서 선금 사용 특수조건의 불이행 현황에 대해 우려를 표하였으며, “계약관련 자가진단 체크리스트” 내 선금 지급 관련 항목을 추가 보완하고, 계약 업무 추진 과정에서의 커뮤니케이션 등을 통해서도 선금 지급 가능 항목 등 규정 준수를 위한 계도 및 안내를 강화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 경영지원팀은 현업부서에서 선금사용 특수조건을 철저히 이행할 수 있도록 계도 및 안내를 강화하시기 바랍니다. (권고)